



El mérito es tuyo!

Contenido

1. Saneamiento fiscal y control presupuestal
2. Límite de los gastos de funcionamiento
3. Gastos de funcionamiento y límite a los gastos
4. Control político, financiero y fiscal
5. Control interno
6. Control fiscal
7. Evaluación de gestión y resultados
8. Control político
9. Responsabilidades fiscales
10. Veeduría ciudadana
11. Seguimiento financiero del presupuesto
12. Informes presupuestales
13. Conductas irregulares más frecuentes



El mérito es tuyo!

SANEAMIENTO FISCAL Y CONTROL PRESUPUESTAL

LÍMITE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

El límite a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales se encuentra establecido fundamentalmente en la Ley 617 de 2000.

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de este tema, consideramos de gran valor pedagógico, y enmarcado dentro de los propósitos del programa, la exposición y desarrollo a modo de taller, del siguiente cuestionario:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y LÍMITE A LOS GASTOS.

¿Qué se entiende por gastos de funcionamiento?

Son gastos de funcionamiento todos aquellos destinados a cubrir las obligaciones corrientes de la respectiva entidad territorial, tales como los servicios personales, incluidos los contratos de prestación de servicios para la realización de actividades administrativas, los gastos generales, incluidos los servicios públicos, las mesadas pensionales y las transferencias de ley, así como los pagos a maestros y médicos financiados con recursos propios.

¿Los gastos de las asambleas, concejos, y personerías, así como las transferencias del nivel central a las contralorías, hacen parte de los gastos de funcionamiento de la respectiva entidad territorial?

Conforme a lo previsto en el artículo 8 del Decreto Reglamentario 192 de 2001, modificado por el artículo 1 del Decreto 735 de 2001, las transferencias para gastos de asambleas, concejos, contralorías y personerías, hacen parte de los gastos de funcionamiento del correspondiente departamento, distrito o municipio, ***pero no computan dentro de los límites de gasto de funcionamiento autorizado a la entidad territorial*** (nivel central) en los artículos 4,5,6, 7 y 53 de la Ley 617 de 2000, salvo en el caso del Distrito Capital.



El mérito es tuyo!

Fijada la categoría de un departamento, distrito, o municipio, ¿qué ajustes se deben efectuar a los gastos de funcionamiento en el presupuesto?

Una vez establecida la categoría que debe regir para el año siguiente, las autoridades respectiva entidad territorial debe proceder a efectuar los ajustes que se requieran al proyecto de presupuesto de la vigencia siguiente, con el fin de adecuarlo a los límites máximos de gastos de funcionamiento autorizados a las entidades territoriales en Ley 617 de 2000, respetando el principio de universalidad.

Cuando no sea posible efectuar los ajustes al proyecto de presupuesto sin violar el principio de universalidad, es decir, incorporando todos los gastos, aún si éstos se encuentran desfinanciados, los ajustes deberán efectuarse en la etapa de ejecución del presupuesto.

La categoría en la cual se clasifique la entidad territorial, ¿incide en el monto de las transferencias por concepto de Sistema General de Participaciones de la Ley 715 de 2001?

El monto de las transferencias por concepto de Sistema General de Participaciones, no depende de la categoría en la cual se encuentre clasificada la entidad territorial. Es así como los departamentos hasta antes de la expedición de la Ley 617 de 2000 no estaban obligados a categorizarse y no por ello dejaban de percibir la transferencia del situado fiscal, hoy sistema General de Participaciones.

Cosa distinta es que los municipios de categoría cuarta, quinta y sexta, constitucionalmente están autorizados para destinar libremente a gastos de funcionamiento o a gastos de inversión, hasta el 28% de los recursos que la Nación les gira por concepto de sistema General de Participaciones de Propósito General. (Art. 357 C.P. y Artículo 78 Ley 715 de 2001)

De allí que, bajar de tercera a cuarta o quinta categoría, puede representar para la respectiva entidad territorial la posibilidad de contar con mayores ingresos de libre destinación.



El mérito es tuyo!

Los aportes al FONPET y los pasivos de las entidades territoriales, ¿computan en los gastos de funcionamiento para el cálculo del cumplimiento de los límites establecidos en la ley?

El FONPET se creó con el propósito principal de provisionar el pasivo pensional existente en las entidades territoriales y en consecuencia, al igual que los bonos pensionales A y B, se cancela con cargo a la deuda.

El artículo 1 de la Ley 549 de 1999 define el pasivo pensional así:

«**Parágrafo 1.** Entiéndase por pasivo pensional las obligaciones compuestas por los bonos pensionales, el valor correspondiente a las reservas matemáticas de pensiones y las cuotas partes de bonos y de pensiones».

Así mismo, en el artículo 4, la ley citada determina:

«**Artículo 4.- pasivo pensional como proyecto prioritario.** Dentro del Plan de Desarrollo de la respectiva entidad deberá incluirse como proyecto prioritario la constitución de las reservas necesarias y su administración a través del FONPET, para cubrir el pasivo pensional, en los términos de ley.»

Lo anterior conduce a afirmar que los aportes al FONPET, a pesar de realizarse en forma regular y periódica, no computan como gastos de funcionamiento de la entidad.

Cosa distinta sucede con los pagos directos de mesadas pensionales que vienen haciendo algunas entidades territoriales y los aportes normales a la seguridad social que se deben hacer sobre los empleados activos, los cuales constituyen gastos de funcionamiento y computan dentro del cálculo de los límites de la ley.

El pago de los pasivos que tienen las entidades territoriales, diferente al pasivo pensional, ¿computa en los gastos de funcionamiento de las entidades para efectos de los límites de la Ley?



El mérito es tuyo!

El decreto reglamentario de la Ley 617 de 2000 establece que las amortizaciones del déficit fiscal (dentro del cual están las mesadas pensionales), y del pasivo laboral y prestacional existentes a diciembre 31 de 2000, no se considerarán gastos de funcionamiento. Por lo tanto, los que se generen a partir del 1 de enero de 2001, mantendrán su carácter de gastos de funcionamiento.

¿A qué vigencia fiscal se imputan los gastos de funcionamiento que no se cancelen durante la vigencia fiscal en que se causan?

Si los gastos no pagados generaron un déficit, se deben imputar a la vigencia fiscal en la cual se pagan, tal como lo dispone el artículo 3 parágrafo 3 de la Ley 617 de 2000, en armonía con lo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto (Art. 46 Decreto 111/96) que ordena que, cuando en el ejercicio fiscal anterior a aquel en el cual se prepara el proyecto de presupuesto resultare un déficit fiscal, debe incluirse forzosamente la partida necesaria para saldarlo, y que su no inclusión dará motivo para la devolución del proyecto de presupuesto por parte de la comisión respectiva.

En estas condiciones, computarán para el límite de gasto de funcionamiento de la vigencia en la cual se efectúa el pago.

Los ingresos de las entidades descentralizadas, ¿hacen parte de la base de cálculo para establecer el límite de gasto?

Los ingresos de las entidades descentralizadas no computan dentro de los ingresos de la entidad territorial para establecer el límite de gasto de la misma, ni para el límite de gasto de las asambleas, concejos, personerías y contralorías, salvo en lo concerniente al cálculo de la cuota de auditaje.

¿Cuál es el límite máximo permanente de los ingresos corrientes de libre destinación que pueden destinar a gastos de funcionamiento los departamentos?

En términos generales, el artículo 4 de la Ley 617 de 2000, señala a los departamentos como límite máximo permanente, aplicable obligatoriamente a partir



El mérito es tuyo!

de la vigencia fiscal 2004, los siguientes:

CATEGORIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
ESPECIAL	50%
PRIMERA	55%
SEGUNDA	60%
TERCERA Y CUARTA	70%

Los Departamentos que durante el año 2000 destinaron a gastos de funcionamiento porcentajes inferiores a los aquí señalados, no podrán incrementarlos en ningún año.

¿Cuál es el límite máximo permanente de los ingresos corrientes de libre destinación, que pueden destinar a gastos de funcionamiento los municipios y distritos?

Los artículos 6 y 53 de la Ley 617 de 2000, señalan a los municipios, distritos y al Distrito Capital como límite máximo permanente, aplicable en forma obligatoria a partir de la vigencia fiscal 2004, los siguientes porcentajes:

CATEGORIA	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
ESPECIAL	50%
PRIMERA	65%
SEGUNDA Y TERCERA	70%
CUARTA, QUINTA Y SEXTA	80%
DISTRITO CAPITAL	50%

Los municipios y Distritos que durante el año 2000 destinaron a gastos de funcionamiento porcentajes inferiores a los aquí señalados, no podrán incrementarlos en ningún año.

¿Qué porcentaje de los ingresos corrientes de libre destinación pueden destinar



El mérito es tuyo!

a gastos de funcionamiento los departamentos, municipios y distritos durante las vigencias fiscales 2001, 2002 y 2003?

Durante las vigencias fiscales 2001, 2002 y 2003 se aplica un régimen gradual de transición, con los siguientes porcentajes de los ingresos corrientes de libre destinación:

DEPARTAMENTOS

CATEGORIA	2001	2002	2003
ESPECIAL	65%	60%	55%
PRIMERA	70%	65%	60%
SEGUNDA	75%	70%	65%
TERCERA Y CUARTA	85%	80%	75%

MUNICIPIOS Y DISTRITOS

CATEGORIA	2001	2002	2003
ESPECIAL	61%	57%	54%
PRIMERA	80%	75%	70%
SEGUNDA Y TERCERA	85%	80%	75%
CUARTA, QUINTA Y SEXTA	95%	90%	85%
DISTRITO CAPITAL	58%	55%	52%

No obstante, conforme lo previsto en el artículo 89 de la Ley, los departamentos, distritos y municipios que durante el año 2000 hayan destinado a gastos de funcionamiento porcentajes inferiores a los aquí señalados, no podrán incrementarlos en ningún año.

La remuneración de los diputados, así como los aportes a la seguridad social y a pensiones, o los seguros de salud y pensiones, y las prestaciones a que haya lugar, ¿hacen parte del límite de gasto de las Asambleas?



El mérito es tuyo!

La Remuneración de los diputados y los gastos de seguridad social, los aportes parafiscales, las prestaciones y el seguro de vida hacen parte de la sección presupuestal de las Asambleas, pero los aportes parafiscales, las prestaciones y el seguro de vida no se computan para calcular el límite de gasto de las asambleas departamentales.

El seguro de vida de los concejales, el pago de transporte cuando hay lugar y los gastos por atención médica asistencial, ¿computan para el límite a los gastos de los concejos?

Estos gastos hacen parte de los gastos de funcionamiento del respectivo municipio, con cargo a la sección presupuestal del Concejo.

Sin embargo, tomando en cuenta que el objetivo principal de la Ley 617 del 2000 es la racionalización y productividad del gasto público en las entidades territoriales y que los gastos correspondientes al seguro de vida y atención médico asistencial, son ordenados por la Ley 136 de 1994 y respecto de ellos el concejo no tiene, en su origen, autonomía, discrecionalidad, ni gobernabilidad sobre ellos, no deberían tenerse en cuenta para establecer el límite a los gastos del concejo.

¿Existe alguna otra restricción a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales?

Sí. De Conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 617 de 2000, las entidades territoriales que en el año anterior a la fecha de entrada en vigencia de la Ley (9 de octubre del 2000) tuvieron gastos de funcionamiento por debajo de los límites establecidos, no están facultadas para aumentar la participación de dichos gastos como proporción de los ingresos corrientes de libre destinación. Ahora bien, en materia de límite de gastos, la ley entra a regir a partir del año 2001, por lo tanto, el año anterior a tomar en consideración, es el año 2000.



El mérito es tuyo!

Por ejemplo: Si en el año 2000 un departamento clasificado para el 2001 en categoría 2, su proporción de gastos de funcionamiento/ ingresos corrientes de libre destinación fue del 70%, para el año 2001 y siguientes no podrá superar este monto aunque sea inferior a los límites establecidos en los artículos 4 y 5 de la Ley.

Esto conlleva la modificación y ajustes a los presupuestos aprobados, en los cuales se hubiere incrementado este porcentaje.





El mérito es tuyo!

CONTROL POLÍTICO, FINANCIERO Y FISCAL.

FISCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO

La Constitución de 1991 representa un avance en materia de seguimiento, control y evaluación del gasto público. Su texto es rico en enunciados y manifestaciones de apoyo al desarrollo y fortalecimiento de diversas formas orientadas a tal ejercicio. Es así que a la par que desmonta el control previo, impulsa la creación o el fortalecimiento de algunos de los siguientes componentes, en el nivel nacional o en sus equivalentes en el orden territorial:

1. Un sistema de control interno, en cada uno de los organismos y entidades públicas.
2. Un papel más activo de la Contraloría General de la República, en el control fiscal.
3. Un sistema de evaluación de gestión y resultados de la Administración Pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión.
4. Un sistema de seguimiento financiero del presupuesto General de la Nación y de las empresas industriales y comerciales del Estado, a cargo del Ministerio de Hacienda y del Departamento Nacional de Planeación, de acuerdo con sus competencias.
5. Un control más estricto de la actuación de los funcionarios públicos, a través de la Procuraduría General de la República.
6. Un control político del gasto renovado, a cargo del Congreso de la República, y una permanente invitación a la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública en todos los niveles administrativos.



El mérito es tuyo!

• CONTROL INTERNO.

Se pretende que el control interno sea un elemento importante del proceso de modernización del Estado y uno de los instrumentos de la labor gerencial de las entidades para el control de legalidad, de gestión y de resultados. Los Artículos 209 y 269 de la Constitución establecen que todas las entidades públicas tendrán que aplicar obligatoriamente métodos y procedimientos de control interno, directamente o a través de la contratación de este servicio con empresas privadas colombianas.

El Artículo 268 faculta al Contralor General de la República para conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno de las entidades y organismos del estado y, por su parte, la Ley 87 de 1993, reglamentaria de la materia, dio plazo a las entidades públicas, hasta el 29 de mayo de 1994, para diseñar e implantar sus propios sistemas de control interno. En la literatura sobre el tema se ha planteado que para que sea efectivo y cumpla los propósitos para los que fue creado debería estar acompañado, entre otros, por los siguientes elementos:

1. Una armonización entre el sistema de planeación, las normas, métodos y procedimientos de la organización y los medios de seguimiento y evaluación disponibles.
2. Una formulación clara de metas y objetivos institucionales.
3. Un compromiso de la organización y de sus funcionarios como un todo para llevarlo a cabo, lo que representaría realmente la creación de un sistema de autocontrol.
4. El desarrollo de un sistema de información oportuna y confiable que permita la evaluación continua y la formulación de indicadores de desempeño.



El mérito es tuyo!

• CONTROL FISCAL

La Constitución establece en el artículo 267 que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República (CGR). Como entidad encargada de vigilar la gestión fiscal de la Administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. El Artículo 268 de la Constitución y la Ley 42 de 1993, organizan el sistema de control fiscal financiero.

La CGR también debe conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno, no sólo de la oficina coordinadora sino de todos los componentes del Sistema de Control Interno. De otra parte, la CGR evalúa objetivos, planes, programas, proyectos y metas de la entidad que deben consultar su misión institucional y el Plan Nacional de Desarrollo, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 152 de 1994.

Para lograr el cumplimiento de sus funciones, la Ley le ha dado potestad sancionatoria mediante amonestación o llamada de atención a las entidades que, según la Contraloría, obren en contra de los principios de eficiencia, economía, equidad y valoración de los costos ambientales de acuerdo con lo previsto en la Ley 42 de 1993; la CGR está autorizada para adelantar procesos de responsabilidad fiscal y los funcionarios a cargo tienen carácter de autoridad de policía judicial. Además, el Contralor puede solicitar al Congreso la citación de servidores públicos para que expliquen sus actuaciones.

En los entes territoriales, por su parte, El control fiscal lo ejerce la Contraloría Municipal o Departamental, según el caso, teniendo en cuenta que, de conformidad con lo establecido por el artículo 156 de la ley 136 de 1994, sólo los municipios de categoría especial, primera, segunda y tercera pueden crear y organizar sus propias contralorías.



El mérito es tuyo!

Según la ley 42 de 1993, existen diversos sistemas de control, como el financiero, de legalidad, de gestión, de resultados y de revisión de cuentas.

El control financiero es un examen que se realiza con base en las normas de auditoria, a fin de verificar si los estados financieros de la entidad reflejan los resultados de sus operaciones y los cambios de la situación financiera.

Mediante el control de legalidad se verifica que las operaciones financieras, administrativas y económicas se realicen conforme a las normas aplicables.

A través del control de gestión se mide la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos, tomando como base la evaluación de los procesos administrativos, los indicadores de rentabilidad pública y el desempeño y distribución del excedente y beneficios de la actividad.

Con el control de resultados se busca establecer si se lograron los objetivos, los planes, los programas y proyectos fijados por la administración para un período determinado.

La revisión de cuentas es un estudio especializado que se realiza sobre los documentos que brindan soporte legal, técnico, financiero y contable a las operaciones realizadas para determinar la economía, eficacia, eficiencia y equidad en las decisiones de los responsables del erario.





El mérito es tuyo!

• EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS

La Constitución de 1991, señala en el Artículo 343, que la entidad nacional de planeación, Departamento Nacional de Planeación, (DNP) y sus equivalentes en las entidades territoriales, tendrá a su cargo el diseño y la organización de los sistemas de evaluación de gestión y resultados de la administración pública, tanto en lo relacionado con políticas como con proyectos de inversión, en las condiciones que determine la ley. Un elemento estratégico en esta dirección lo constituye el Sistema Nacional de Evaluación de Resultados de la gestión Pública–Sinergia, concebida como herramienta gerencial destinada a proveer información pertinente y oportuna para los procesos de toma de decisiones en torno al Plan Nacional de Desarrollo.

• CONTROL POLÍTICO

De acuerdo con la Constitución, el Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 5 de 1992 (en especial el capítulo décimo), el Congreso de la República debe realizar el control político del gasto, de su financiación y de su composición. Para el cumplimiento de su función de control político, la Constitución y la ley han dotado al Congreso de la República con diversos mecanismos entre los cuales sobresalen los siguientes: citación a los ministros a las sesiones plenarias o a las Comisiones Constitucionales Permanentes; rendición de informes anuales o cuando se les solicite por parte de ministros, jefes de departamentos administrativos, Procurador, Contralor, entre otros, sobre las responsabilidades a su cargo; discusión y aprobación de la Ley del Plan de Desarrollo y del Presupuesto de la Nación; discusión y aprobación de las leyes que crean gastos, rentas nacionales, contribuciones parafiscales, autorizaciones de crédito adicional interno y externo, entre otros. Así mismo una de las facultades del Congreso, de acuerdo con los artículos 135 y 141 de la Constitución, es proponer moción de censura respecto de los ministros por asuntos relacionados con funciones propias del cargo. El Artículo 6 de la Ley 5 prevé también la moción de observaciones.



El mérito es tuyo!

Además, el Congreso tiene función de control público para emplazar a cualquier persona natural o jurídica para que rinda declaración sobre hechos relacionados con investigaciones que adelante el Congreso.

En los municipios por su parte, el control político es ejercido por el Concejo Municipal, con base en las facultades que le confiere la Constitución Política; comprende desde el momento en que se presenta el proyecto de presupuesto por el Alcalde hasta cuando se aprueba el fenecimiento definitivo de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro Municipal de cada año, presentada por el Contralor Municipal o Departamental según el caso.

• RESPONSABILIDADES FISCALES

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 del decreto 111 de 1996, los sujetos presupuestales, es decir, las personas o funcionarios que intervienen en el proceso presupuestal, sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o disciplinaria a que haya lugar, son fiscalmente responsables en los siguientes casos:

Los ordenadores de gastos y cualquier otro funcionario que contraiga a nombre de los órganos oficiales obligaciones no autorizadas en la ley, o que expidan giros para pagos de las mismas.

Los funcionarios de los órganos que contabilicen obligaciones contraídas contra expresa prohibición o emitan giros para el pago de las mismas:

- a. El ordenador de gastos que solicite la constitución de reservas para el pago de obligaciones contraídas contra expresa prohibición legal.
- b. Los pagadores y el auditor fiscal cuando efectúen o autoricen pagos, cuando con ellos se violen los preceptos consagrados en el estatuto orgánico de presupuesto y en las demás normas que regulan la materia. En este caso, los ordenadores y pagadores



El mérito es tuyo!

serán solidariamente responsables

Los ordenadores, pagadores, auditores, y demás funcionarios responsables que, estando disponibles los fondos y legalizados los compromisos, demoren sin justa causa su cancelación o pago, incurrirán en causal de mala conducta.

• VEEDURÍA CIUDADANA

La Constitución de 1991 plantea el espacio para la acción del ciudadano y, en general, de la sociedad civil. Desde el Preámbulo reconoce la importancia de la participación y determina, en el Artículo 2, que constituye un fin esencial del Estado el «facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación»

Con base en ello, las veedurías ciudadanas han venido ganando espacios importantes dentro del proceso de control en la vida de la nación.

Con miras a fortalecerlas, recientemente se expidió la ley 850 del 18 de noviembre del 2003, que en su artículo primero define la veeduría ciudadana de la siguiente manera:

“Se entiende por Veeduría Ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”.

Dicha vigilancia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 270 de la Constitución Política y el artículo 100 de la Ley 134 de 1994, se ejercerá en aquellos ámbitos,



El mérito es tuyo!

aspectos y niveles en los que en forma total o parcial, se empleen los recursos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley.

• SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO

El Estatuto Orgánico del Presupuesto en sus Artículos 92, 93, y 94 del Decreto 111 de 1996 determinan que, para realizar la programación y ejecución presupuestales, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto Nacional DGPN- será el órgano responsable de efectuar el seguimiento financiero del Presupuesto General de la Nación, de las empresas industriales y comerciales del Estado y de las transferencias a las entidades territoriales, sin perjuicio de las responsabilidades que le competen al Departamento Nacional de Planeación-DNP. También el DNP evaluará la gestión y hará el seguimiento de los proyectos de inversión pública.

En los municipios, este seguimiento financiero lo ejerce la Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces, realizándolo sobre la administración central y sus entidades descentralizadas. De igual forma, corresponde a la Secretaría de Planeación o al ente que haga sus veces, realizar el seguimiento a los planes, programas y proyectos de inversión. De manera general, las dos Secretarías (Hacienda y Planeación) deben trabajar conjuntamente de manera armónica, con el propósito de cumplir con el mandato de medir los resultados alcanzados, desde el punto de vista de la productividad y la eficacia de la gestión presupuestal del ente territorial.





El mérito es tuyo!

INFORMES PRESUPUESTALES

Los informes presupuestales reportan las apropiaciones programadas a cada órgano y aprobadas por la ley tanto para Ingresos como para Gastos, según el detalle del anexo del decreto de liquidación; igualmente los certificados de disponibilidad expedidos, los compromisos asumidos con cargo a esos certificados y los pagos realizados sobre los mismos. Estos informes, así como procedimientos sobre registros presupuestales, se encuentran definidos en la Resolución No. 036 de mayo 7 de 1998, de la Dirección General del Presupuesto General de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 93 del Estatuto Orgánico del Presupuesto (Decreto número 111 de 1996).

• LIBROS.

De acuerdo con la Resolución 036, para efecto de llevar registro de todas las operaciones presupuestales, las dependencias encargadas en cada órgano deben llevar los siguientes libros:

- I.- Libro registro de ingresos
- II.- Libro registro de apropiaciones, compromisos, obligaciones y pagos
- III.- Libro registro de vigencias futuras
- IV.- Libro registro de Reservas Presupuestales
- V.- Libro registro de Cuentas por Pagar

• I.- LIBRO REGISTRO DE INGRESOS.

En este libro deben registrarse las operaciones inherentes a la gestión de los ingresos públicos indicando la fecha, el número, la clase, el signo y el valor. Son operaciones de gestión del presupuesto de ingresos las operaciones establecidas en la ley que conlleven a: el reconocimiento de derechos por cobrar, la anulación o compensación de los derechos por cobrar, el recaudo y las devoluciones.



El mérito es tuyo!

• II. LIBRO REGISTRO DE APROPIACIONES, COMPROMISOS, OBLIGACIONES Y PAGOS

Refleja la apropiación vigente, la apropiación vigente no afectada, el total de los certificados de disponibilidad expedidos, los compromisos contraídos, los certificados de disponibilidad pendientes de comprometer; el total de obligaciones causadas y los compromisos pendientes de causar; el total de pagos realizados y las obligaciones por pagar.

En este libro debe registrarse diariamente cada una de las operaciones que afecten el presupuesto de gastos por cada uno de los rubros del anexo del decreto de liquidación del presupuesto indicando la fecha, el número, la clase, el tipo y el valor del documento que autoriza la operación.

• III- LIBRO REGISTRO DE VIGENCIAS FUTURAS

Se registran los cupos de vigencias futuras autorizados por el CONFIS o por quien este delegue a los órganos que forman parte del Presupuesto General de la Nación.

• IV- LIBRO REGISTRO DE RESERVAS PRESUPUESTALES.

En él se muestran las reservas constituidas para cada uno de los rubros del Anexo del Decreto de Liquidación del Presupuesto, su ejecución y los saldos.

• V- LIBRO REGISTRO DE CUENTAS POR PAGAR.

En él se reflejan las cuentas por pagar constituidas al cierre de vigencia para cada uno de los rubros del Anexo del Decreto de Liquidación, los pagos y los saldos pendientes por pagar.

Adicionalmente, según lo establecido en el artículo 4° de la misma Resolución, con base en la información que se deduzca de los libros señalados, se deberá enviar



El mérito es tuyo!

oportunamente, por parte de cada uno de los órganos que conformen la sección del Presupuesto General de Nación a la Dirección General del Presupuesto Nacional del Ministerio de Hacienda, los informes que corresponden a la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos necesarios para la programación, ejecución y seguimiento del Presupuesto General de la Nación.

La responsabilidad por el envío de estos reportes corresponde al jefe del órgano o quien este delegue y los jefes de presupuesto o quien haga sus veces. Los informes que se deben enviar son:

- Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Ingresos.
- Informe Mensual de Ejecución del Presupuesto de Gastos.

ACADEMIA DE FORMACIÓN
— LÍDERES DEL MÉRITO S.A.S. —

INFORMES PRESUPUESTALES

¡El mérito es tuyo!



El mérito es tuyo!

CONDUCTAS IRREGULARES MAS FRECUENTES

ELABORACION DEL PRESUPUESTO

- INCONSISTENCIAS DE CALCULO.
- INCLUSIÓN DE GASTOS NO AUTORIZADOS.
- NO INCLUSIÓN DE APROPIACIONES PARA PAGO DE SENTENCIAS, SSPP, SERV. DEUDA Y DÉFICIT FISCAL.
- NO INCLUSIÓN DE APROPIACIONES PARA GASTOS DECRETADOS LEGALMENTE.
- NO INCLUSIÓN DE APROPIACIONES PARA CONTRALORÍAS Y PERSONERÍAS.

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN

- INCUMPLIMIENTO DE TERMINOS.
- ALTERAR EL CONTENIDO DEL PROYECTO DE FORMA IRREGULAR.
- NO OBJETAR EL PRESUPUESTO SIENDO INCONSTITUCIONAL O ILEGAL.
- EXPEDIR EL PRESUPUESTO SIN TENER FACULTAD LEGAL



El mérito es tuyo!

ORDENACION DEL GASTO

- EXCEDER LA APROPIACION DISPONIBLE.
- AFECTAR RUBROS QUE NO CORRESPONDEN CON EL OBJETO DEL GASTO.
- ORDENAR GASTOS NO PRESUPUESTADOS.
- COMPROMETER VIGENCIAS FUTURAS SIN AUTORIZACION LEGAL.
- OMITIR O EXPEDIR IRREGULARMENTE EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.
- ORDENAR GASTO SIN FACULTAD LEGAL.
- OMITIR LOS DEMÁS REQUISITOS CONTRACTUALES

EJECUCION PRESUPUESTAL

- NO EJECUTAR PLANES Y PROGRAMAS.
- OMITIR O EXPEDIR IRREGULARMENTE EL PAC.
- ORDENAR O EFECTUAR PAGOS SI LLENO DE REQUISITOS.
- PAGO MÚLTIPLE DE LA MISMA OBLIGACIÓN.
- RETARDAR EL PAGO DE OBLIGACIONES LEGALES.
- NO EFECTUAR DESCUENTOS LEGALES.
- FALLAS EN LA CONTABILIZACIÓN.



El mérito es tuyo!

MANEJO DE RECURSOS

- NEGLIGENCIA EN EL RECAUDO DE LAS RENTAS.
- APROPIARSE DE DINEROS PÚBLICOS.
- EFECTUAR GASTOS NO INCORPORADOS AL PRESUPUESTO.
- HACER UNIDAD DE CAJA CON RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA.
- TRASLADO IRREGULAR DE FONDOS.
- CAMBIAR DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS.
- EXPEDIR CHEQUES SIN FONDOS.

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO

- NO INCORPORAR NUEVOS RECURSOS NO AFORADOS.
- EFECTUARLAS SIN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD.
- IGNORAR LA RELACIÓN PORCENTUAL ART.350 C.P..
- EFECTUAR MODIFICACIONES SIN FACULTAD LEGAL.
- PRESENTAR PROYECTOS SIN TENER INICIATIVA PRESUPUESTAL

RÉGIMEN DE RESERVAS

- OMITIR CONSTITUCIÓN DE RESERVAS.
- INCLUIR COMPROMISOS QUE NO CUMPLEN REQUISITOS.
- INCLUIR VARIAS VECES EL MISMO COMPROMISO.
- INCLUIR CUANTÍAS SUPERIORES.
- AFECTAR RUBROS DIFERENTES AL DE LA OBLIGACIÓN.
- PAGAR COMPROMISOS NO INCLUIDOS.
- MODIFICAR RESERVAS CON TRASLADOS Y ADICIONES

PARTICIPACION EN SGP

- NO ESPECIFICAR LA FUENTE EN EL PLAN DE INVERSIÓN.
- OMITIR CONCEPTO DE PLANEACIÓN DEPTAL.
- CAMBIAR DESTINACIÓN LEGAL Y PORCENTUAL.
- NO DISPONER DE CUENTA Y CONTABILIDAD INDEPENDIENTES.
- NO INCORPORAR AL PRESUPUESTO LOS SALDOS NO COMPROMETIDOS.
- INCORPORAR EN EL PRESUPUESTO LOS SGP DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS O APLICARLOS A FINES DISTINTOS.





El mérito es tuyo!

MATERIAL DE APOYO.

- Ley 617 de 2000 (Racionalización del gasto y saneamiento fiscal territorial).
- Decreto 111 de 1996 – Estatuto Orgánico del Presupuesto.
- Documentos CONPES sobre sostenibilidad fiscal y finanzas territoriales (consultar portal DNP).
- Restrepo, J. C. Hacienda pública.
- Ayala, U. (ed.). Economía del sector público (capítulos de gasto público).
- Ley 87 de 1993 (Sistema de Control Interno).
- Decreto 943 de 2014.
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG – Función Pública.
- Uprimny, R. y otros. Instituciones políticas y control democrático.